

Руководителю
ООО «ДНС Ритейл» (магазин DNS)
г. Москва, Ленинградский просп., д. 80; юр.
адрес: 690091, г. Владивосток, ул.
Светланская, д. 29, ИНН 2723020428
От:
Иванов Иван Иванович
100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

12.02.2026 года мной был приобретён смартфон Samsung Galaxy A55 5G 128 ГБ синий в магазине ООО «ДНС Ритейл». Стоимость товара составила 39990 рублей.

Через два месяца использования телефон перестал включаться. При этом механических повреждений не обнаружено, устройство использовалось согласно инструкции производителя.

15.04.2026 я обратился(ась) в магазин с требованием вернуть денежные средства либо заменить некачественный товар в соответствии со статьей 18 Закона о защите прав потребителей. Магазин отказал, ссылаясь на наличие следов влаги внутри корпуса. Однако письменного акта проведенной экспертизы представлено не было.

Отказ магазина является незаконным, поскольку в силу статьи 25 указанного закона потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, если он не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. В случае обнаружения существенного недостатка товара (невозможность включения телефона через два месяца эксплуатации) продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и возратить деньги покупателю в десятидневный срок (статья 22 Закона о защите прав потребителей).

На основании вышеизложенного требую осуществить возврат денежных средств в размере 39990 рублей в течение десяти дней с момента получения настоящей претензии. В противном случае буду вынужден обратиться в суд с иском о взыскании неустойки в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки, компенсации морального вреда и штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присуждённой судом в мою пользу.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____